CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Referente ao Orçamento nº 10358 — versão consolidada

CONTRATANTE: RANCHO TEXAS SPE LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 51.322.047/0001-02, com sede na Rua Seis de Janeiro, nº 1837, Sala C, Bairro Santo Antônio, Mossoró/RN, CEP 59.611-070, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: ITALO NUNES VIRGILIO, inscrito no CPF sob o nº 051.204.333-75 e no CNPJ sob o nº 52.359.616/0001-57, na condição de Microempreendedor Individual (MEI), com sede na Rua Desembargador Lauro Nogueira, nº 1500, Bairro Papicu, Fortaleza/CE, CEP 60176-065, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistema de software para gestão de vendas de lotes, compreendendo os seguintes módulos, conforme especificações detalhadas no Orçamento nº 10358 (Anexo I deste contrato):

a) Catálogo público de lotes — site voltado ao cliente final, um por empreendimento (Rancho Texas e Porto Franco), com planta técnica navegável e status de cada lote em tempo real (disponível/reservado/vendido), reserva de lote feita diretamente pelo cliente, proteção contra spam automatizado no formulário e layout responsivo para uso majoritário em celular.

b) Painel administrativo (CRM interno da equipe de vendas) — login com dois níveis de acesso (administrador e corretores), cadastro e histórico de clientes/leads com atribuição por corretor, fila de pedidos de reserva (confirmação, cancelamento, reatribuição), fluxo de qualificação do cliente final com envio de documentos sem necessidade de login e armazenamento seguro dos documentos enviados pelos clientes, análise e aprovação financeira das qualificações, geração automática da Proposta de Compra e Venda em PDF já preenchida, e controle de estoque de lotes com relatórios consolidados por empreendimento.

1.2. Eventuais serviços adicionais, não previstos no Orçamento nº 10358, dependerão de orçamento e aprovação prévios e específicos entre as partes, podendo ser formalizados por aditivo a este contrato.

1.3. Fica expressamente estabelecido que o sistema objeto deste contrato está especificamente configurado e escopado para 2 (dois) empreendimentos: **RANCHO TEXAS** e **PORTO FRANCO RESIDENCIAL**, conforme descrito no item 1.1, “a”.

1.4. Caso a CONTRATANTE deseje substituir um ou ambos os empreendimentos atualmente contemplados (Rancho Texas e/ou Porto Franco Residencial) por outro(s) empreendimento(s), tal substituição poderá ser realizada mediante o pagamento ao CONTRATADO do valor de **R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por empreendimento substituído**, cobrindo os trabalhos de reconfiguração do catálogo público, da planta técnica e dos dados cadastrais correspondentes.

1.5. Caso a CONTRATANTE deseje adicionar um novo empreendimento ao sistema, mantendo os já existentes, o valor dos serviços necessários será previamente orçado e acordado entre as partes (“a combinar”), formalizado por aditivo específico, nos termos do item 1.2.

1.6. Da infraestrutura de hospedagem. O sistema descrito nesta Cláusula 1ª é hospedado em serviços de nuvem de terceiros, contratados pelo CONTRATADO especificamente para este fim: **back-end** na plataforma **Render**; **front-end** (site público e painel administrativo) na plataforma **Vercel**; e **banco de dados e armazenamento de arquivos** na plataforma **Supabase**.

1.7. Atualmente, os três provedores mencionados no item 1.6 estão contratados em seus planos gratuitos/básicos, suficientes para o volume normal de uso do sistema, com os seguintes limites de referência:

a) Render (back-end): 512 MB de memória RAM, menos de 1 (um) vCPU dedicada, até 750 (setecentas e cinquenta) horas de execução por mês, com entrada em modo de espera ("spin down") após 15 (quinze) minutos sem tráfego;

b) Vercel (front-end): até 100 GB (cem gigabytes) de transferência de dados, 1.000.000 (um milhão) de requisições de borda ("edge requests") e 1.000.000 (um milhão) de invocações de função, por mês;

c) Supabase (banco de dados e arquivos): até 500 MB (quinhentos megabytes) de dados armazenados, 1 GB (um gigabyte) de armazenamento de arquivos, 5 GB (cinco gigabytes) de tráfego de saída ("egress") por mês, até 60 (sessenta) conexões diretas simultâneas ao banco de dados e até 200 (duzentas) conexões simultâneas via pooler de conexões.

1.8. Considera-se uso extremo do sistema a ultrapassagem, em qualquer mês, de qualquer um dos limites indicados no item 1.7, inclusive por excesso de acessos simultâneos ao site público e/ou ao painel administrativo, que exija a contratação de plano superior/pago em qualquer dos provedores mencionados para manter o funcionamento regular do sistema. Nessa hipótese, o custo adicional efetivamente cobrado pelo respectivo provedor será integralmente repassado à CONTRATANTE, mediante comunicação prévia por escrito, com anuência da CONTRATANTE, e apresentação da fatura emitida pelo provedor. Em caso de necessidade urgente e imprevista para evitar a interrupção total do sistema, o CONTRATADO poderá contratar o plano superior de imediato, comunicando em seguida, por escrito, a medida adotada, sua justificativa e o custo correspondente.

1.9. As partes reconhecem que os limites técnicos indicados no item 1.7 são praticados pelos respectivos provedores (Render, Vercel e Supabase) na data deste contrato e estão sujeitos a alteração unilateral por tais provedores, não constituindo obrigação do CONTRATADO em garanti-los indefinidamente.

CLÁUSULA 2ª – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pelos serviços descritos na Cláusula 1ª, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **R$ 6.985,00 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais)**, já com o desconto de 45% (quarenta e cinco por cento) aplicado sobre o valor de tabela de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), conforme Orçamento nº 10358, previamente aprovado pela CONTRATANTE.

2.2. O pagamento poderá ser realizado via Pix, à vista, ou parcelado em até 2 (duas) vezes no cartão de crédito, à escolha da CONTRATANTE.

2.3. Do valor total previsto no item 2.1, a CONTRATANTE já pagou ao CONTRATADO o valor de **R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**, comprometendo-se a quitar o saldo remanescente de **R$ 3.485,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)** até o dia **25/09/2026 (sexta-feira)**, salvo prazo diverso acordado por escrito entre as partes.

CLÁUSULA 3ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O presente contrato vigora pelo prazo determinado de 18 (dezoito) meses — 1 (um) ano e 6 (seis) meses —, contado da data de sua assinatura, período que compreende a execução dos serviços de desenvolvimento descritos na Cláusula 1ª e a manutenção e hospedagem do sistema, nos termos e limites previstos neste contrato.

3.2. Encerrado o prazo previsto no item 3.1, a continuidade dos serviços de manutenção e hospedagem do sistema dependerá de revisão e novo acordo entre as partes, formalizado por aditivo ou novo contrato específico de manutenção, que poderá inclusive estabelecer remuneração periódica pela continuidade desses serviços, não havendo renovação automática deste contrato nas mesmas condições e valores da Cláusula 2ª.

3.3. As partes deverão iniciar as tratativas referidas no item 3.2 com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do prazo previsto no item 3.1, de modo a evitar interrupção na prestação dos serviços de manutenção e hospedagem.

3.4. Caso as partes não cheguem a um novo acordo até o término do prazo previsto no item 3.1, o CONTRATADO poderá suspender a prestação de novos serviços de manutenção e hospedagem ao final desse prazo, sem que isso configure descumprimento contratual, ficando resguardado à CONTRATANTE — que já deterá a titularidade do código-fonte nos termos do item 7.1, uma vez quitado integralmente o valor da Cláusula 2ª — o direito de migrar o sistema para outro prestador de serviços de sua escolha, sem qualquer ônus adicional para tanto.

3.5. Qualquer das partes poderá, durante a vigência deste contrato, rescindi-lo mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da quitação de valores pendentes e do cumprimento das obrigações já vencidas até a data da efetiva rescisão.

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. Executar os serviços descritos na Cláusula 1ª com zelo, diligência e observância das boas práticas técnicas aplicáveis ao desenvolvimento de software.

4.2. Manter o sistema em funcionamento regular, corrigindo falhas técnicas (bugs) que impeçam ou prejudiquem seu uso normal, desde que comunicadas pela CONTRATANTE, nos seguintes prazos, contados em **horas úteis** a partir do recebimento da comunicação: **(i)** em até **48 (quarenta e oito) horas úteis**, para demandas normais, podendo o atendimento ocorrer em prazo menor; e **(ii)** em até **96 (noventa e seis) horas úteis**, para bugs extremos (falhas críticas que comprometam integralmente o funcionamento do sistema) e para adições/novas funcionalidades solicitadas pela CONTRATANTE. Para fins deste item, consideram-se horas úteis as compreendidas em dias úteis (segunda a sexta-feira, excluídos feriados nacionais), das 8h às 18h, horário de Fortaleza/CE.

4.3. Zelar pela segurança e integridade dos dados de clientes, leads e propostas armazenados no sistema, adotando medidas técnicas razoáveis de proteção.

4.4. Comunicar previamente à CONTRATANTE qualquer indisponibilidade programada do sistema para manutenção.

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento nos termos e prazos previstos na Cláusula 2ª.

5.2. Fornecer ao CONTRATADO, em tempo hábil, as informações, materiais e acessos necessários à execução dos serviços (dados dos empreendimentos, plantas técnicas, tabelas de preço, identidade visual e demais conteúdos).

5.3. Utilizar o sistema de forma lícita, não repassando credenciais de acesso a terceiros não autorizados nem utilizando o sistema para finalidade diversa da acordada.

CLÁUSULA 6ª – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. As partes comprometem-se a manter sigilo absoluto sobre todas as informações técnicas, comerciais, cadastrais e financeiras a que tiverem acesso em razão da execução deste contrato, incluindo, sem limitação, dados de clientes e leads, propostas, valores praticados, código-fonte, senhas e credenciais de acesso a sistemas.

6.2. A obrigação de confidencialidade permanece válida mesmo após o término ou a rescisão deste contrato, por prazo indeterminado no que se refere a dados pessoais de clientes finais, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

6.3. Excetuam-se do dever de sigilo as informações que já sejam de conhecimento público, ou cuja divulgação seja exigida por lei, ordem judicial ou determinação de autoridade competente.

CLÁUSULA 7ª – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO CÓDIGO-FONTE

7.1. Mediante a quitação integral do valor previsto na Cláusula 2ª, o código-fonte, os bancos de dados e os demais artefatos técnicos desenvolvidos especificamente para a CONTRATANTE no âmbito deste contrato passam a integrar o patrimônio da CONTRATANTE, que deles poderá dispor livremente.

7.2. Excetuam-se da cessão prevista no item 7.1 eventuais bibliotecas, frameworks, componentes de terceiros e ferramentas de uso geral do CONTRATADO, que permanecem sob suas respectivas licenças originais.

7.3. Até a efetiva quitação integral do valor contratado, o CONTRATADO poderá reter o acesso ao código-fonte, às credenciais e aos ambientes de produção do sistema, sem que isso configure descumprimento contratual.

7.4. Independentemente do disposto no item 7.3 e da situação de pagamentos pendentes, o CONTRATADO se compromete a fornecer à CONTRATANTE, sempre que formalmente solicitado, uma cópia completa e atualizada do código-fonte do sistema e dos demais artefatos técnicos referidos no item 7.1, a qualquer momento. A entrega dessa cópia tem finalidade de salvaguarda e continuidade de negócio, não configurando, por si só, transferência de titularidade nem autorização de uso, exploração comercial ou modificação do sistema, que permanecem condicionados à efetiva quitação integral do valor previsto na Cláusula 2ª, nos termos do item 7.1.

CLÁUSULA 8ª – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1. A responsabilidade do CONTRATADO por eventuais perdas e danos decorrentes da execução deste contrato fica limitada ao valor total efetivamente pago pela CONTRATANTE nos termos da Cláusula 2ª, ressalvados os casos de dolo ou culpa grave devidamente comprovados.

8.2. O CONTRATADO não responde por indisponibilidade, lentidão, perda de dados ou qualquer outro incidente decorrente de falhas, interrupções ou alterações unilaterais promovidas pelos provedores de infraestrutura mencionados no item 1.6 (Render, Vercel e Supabase), tampouco por eventos de força maior ou caso fortuito, devendo, nessas hipóteses, envidar esforços razoáveis para restabelecer o funcionamento do sistema assim que possível.

8.3. O CONTRATADO não responde por danos indiretos, lucros cessantes ou perda de negócios da CONTRATANTE decorrentes do uso do sistema, ressalvado o disposto no item 8.1.

CLÁUSULA 9ª – DA RESCISÃO

9.1. Além da hipótese prevista no item 3.5, este contrato poderá ser rescindido de imediato, independentemente de aviso prévio, em caso de descumprimento de qualquer de suas cláusulas por uma das partes, não sanado no prazo de 10 (dez) dias corridos após notificação por escrito da parte inadimplente.

9.2. Em caso de rescisão por inadimplemento da CONTRATANTE, o CONTRATADO fará jus ao valor integral pactuado na Cláusula 2ª, incluindo o saldo remanescente ainda não pago.

9.3. Caso a CONTRATANTE deseje encerrar definitivamente este contrato e o funcionamento do sistema nele descrito, sem que isso decorra de descumprimento contratual por qualquer das partes, bastará notificar o CONTRATADO por escrito, sendo o sistema (site público e painel administrativo) integralmente retirado do ar no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da notificação, incluindo a exclusão dos dados sensíveis armazenados (dados pessoais de clientes, leads e propostas), ressalvada a cópia do código-fonte e dos dados que a CONTRATANTE eventualmente solicite sejam preservados e entregues, nos termos do item 7.4. O encerramento nos termos deste item não desobriga a CONTRATANTE da quitação de valores já devidos e não pagos ao CONTRATADO até a data da notificação.

CLÁUSULA 10ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Este contrato não implica vínculo empregatício, societário ou de subordinação entre as partes, atuando o CONTRATADO como prestador de serviços autônomo, na condição de Microempreendedor Individual.

10.2. Este instrumento representa a totalidade do acordado entre as partes quanto ao seu objeto, substituindo entendimentos verbais ou escritos anteriores, e somente poderá ser alterado por aditivo escrito e assinado por ambas as partes.

10.3. A tolerância de uma das partes quanto ao eventual descumprimento de qualquer cláusula deste contrato pela outra não implicará novação ou renúncia a direito, podendo a parte tolerante exigir o cumprimento a qualquer tempo.

10.4. Encerrado este contrato por qualquer motivo — expiração do prazo previsto na Cláusula 3ª, rescisão por descumprimento, aviso prévio ou encerramento amigável (Cláusula 9ª) —, permanecem exigíveis os valores já devidos e não pagos até a data do encerramento, bem como as obrigações de confidencialidade (Cláusula 6ª) e as demais disposições que, por sua natureza, devam sobreviver ao término da relação contratual.

CLÁUSULA 11ª – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Mossoró/RN para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma.

Mossoró/RN, ____ de _____ de 2026.

_____ _____

RANCHO TEXAS SPE LTDA	**ITALO NUNES VIRGILIO**
CONTRATANTE	CONTRATADO